

**Nr. 19 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände
(Wasserverbandgesetz). 23. Januar 1937***R 43 II/226a, Bl. 14–16 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Der Führer und Reichskanzler hat den neuen Vierjahr[es]plan verkündet. Die Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes, die Selbstversorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen überhaupt, ist eines der Ziele dieses Planes². Sie ist eine der Grundlagen der Wehrkraft der Deutschen.

Deutschland als hochentwickeltes Industrieland ohne Kolonien und ohne ausreichende Rohstoffe muß seine einheimische Bodenerzeugung vermehren. Es muß jedes Stück Land aufs beste verwerten. Wasserregelung und Bodenkultur sind Mittel dazu. Sie bewahren den Boden vor schädlichen Einflüssen von außen und stärken die in ihm wohnende Erzeugungskraft.

Der Vierjahr[es]plan führt ferner mittelbar zu einer Verstärkung der Wasserwirtschaft. Er fordert die vermehrte Schaffung industrieller Werte. Diese Produktionssteigerung bringt eine Vermehrung des Abwassers mit sich. Das Unschädlichmachen des Abwassers und das Reinhalten der Gewässer muß daher zu einer gesteigerten Sorge werden.

In den letzten Jahrzehnten hat sich immer mehr gezeigt, daß das *gemeinschaftliche* Handeln der Beteiligten bei der Regelung der Wasserverhältnisse und bei der Verbesserung des Bodens die beste Form der Trägerschaft ist. Die Wasser- und Bodenverbände sind daher ihre wichtigsten Träger geworden.

Wasser- und Bodenverbände gibt es von sehr verschiedener Art und Größe, von den kleinen, rein landwirtschaftlichen Verbänden mehrerer Bauern und Landwirte, die nur einen Graben gemeinsam unterhalten, bis zu den großen Wasser- und Abwasserverbänden in den Industriegebieten, die große Flüsse in Ordnung halten und das Abwasser von Industrie und Städten unschädlich machen. Die große Masse der Wasser- und Bodenverbände ist landwirtschaftlich und hat die Hebung der landwirtschaftlichen Erzeugung zur Aufgabe. Es gibt aber auch zahlreiche Verbände mit gewerblichen Aufgaben (Abwasser, Wassertriebwerke), mit städtischen Aufgaben (Gewässerunterhaltung) und mit der allgemeinen Aufgabe des Schutzes von Leben, Hab und Gut im Hochwassergebiet (Deichverbände). Die Zahl der in Deutschland bestehenden Verbände wird auf etwa 15 000 geschätzt.

Das Recht dieser Verbände ist in Landesrechte zersplittert. Eine einheitliche Rechtsquelle fehlt. Dazu kommt, daß die Gesetze einiger Länder unübersichtlich sind. Für einzelne große Wasserverbände sind besondere Reichs- und Landesgesetze ergangen. Die kurze Zeit für die Verwirklichung des Vierjahresplanes zwingt dazu, das Recht der Wasser- und Bodenverbände möglichst bald neu zu ordnen

¹ KabVorl. des REM vom 23. 1. 1937, vorgelegt durch Schnellbrief an den StSRk m. d. B., das Gesetz in der Kabinettsitzung vom 26. 1. 1937 verabschieden zu lassen; R 43 II/226a, Bl. 12–16; auch in: R 2/19095, unfol.; R 22/2268, Bl. 166–171. Die erste (Lang-)Fassung des GesEntw. war den Ressorts am 9. 1. 1937 zugegangen. Sie enthielt noch alle materiell-rechtl. Regelungen, die später in die WasserverbandO eingingen (u. Anm. 7), die Begründung allein umfaßte 138 Seiten; R 2/19095; R 22/2268, Bl. 7–155. Um die Annahme des Gesetzes im Interesse des VJP zu beschleunigen, gliederte der REM diese Bestimmungen aus und brachte es, auf ein Rahmengesetz geschrumpft, am 14. 1. als KabVorl. ein, indem er bemerkte: „Der ältere Entwurf behält seine Bedeutung als Vorarbeit für die auf Grund des anliegenden Entwurfs zu erlassende Verordnung.“ R 43 II/226a, Bl. 3–7; R 2/19095; R 22/2268, Bl. 156–160. Die endgült. Fassung vom 23. 1. mit lediglich drei Paragraphen (u. Anm. 4–6) unterschied sich davon nur in einigen Formulierungen, die auf Wunsch des RVM und RJuM in einer Referentenbesprechung am selben Tag abgestimmt worden waren; R 43 II/226a, Bl. 8 f., 11.

² Vgl. unten Dok. Nr. 27.

und zu vereinheitlichen. Die Wasser- und Bodenverbände müssen in eine zeitgemäße Form gebracht und ihre Neubildung muß erleichtert werden.

Das Gesetz über Wasser- und Bodenverbände soll den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ermächtigen, im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern das Recht der Wasser- und Bodenverbände nach den Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates neu zu gestalten. Seine Ausfüllung soll dies Rahmengesetz durch die Verordnung der Fachminister über Wasser- und Bodenverbände erhalten. Deren Inhalt wird sich auf den Vorarbeiten zu einem Reichsgesetz über die Wasser- und Bodenverbände aufbauen können, die von der Akademie für Deutsches Recht in dem Bodenkulturrechtsausschusse bereits geleistet worden sind³.

Die Neuordnung soll das gesamte Recht der Verbände umfassen. Der § 1⁴ nennt einige wichtige Abschnitte des Verbandrechtes.

Die Verbände sollen sich unter eigener Verantwortung selbst verwalten. Dazu sollen sie ihre eigenen Willensorgane und eine eigene Willensfähigkeit haben. Es muß aber durch das Aufsichtsrecht dafür gesorgt werden, daß ihr Wirken im Einklange mit den Gesetzen und den Zielen der Staatsführung steht.

Durch die Verordnung soll bestimmt werden, ob und wieweit die Verbände ihre eigene Ordnungs- und Polizeigewalt, ähnlich wie sie bisher schon besteht, zum Schutze ihres Bodenkultur- oder Wasserunternehmens haben werden. Dabei wird auch die Abgrenzung der Verbandpolizei gegen die anderen Zweige der Polizei zu regeln sein.

Der Verband muß, wenn einmal durch seine Gründung der Kreis der beteiligten Grundeigentümer festgestellt ist, ungehemmt durch zu schwierige Rechtsverfahren auf den zu ihm gehörenden Grundstücken sein Unternehmen durchführen, zum Beispiel Gräben ziehen, Deiche bauen können. Die bodenrechtlichen Vorschriften müssen sich (in enger Grenze) über die Beziehungen zwischen Verband und Mitgliedern hinaus auf die Beziehungen zu außen stehenden Personen (Vorlandeigentümer, Pächter, Nießbraucher) erstrecken.

Das Verbandrecht wird das Verfahren für Rechtstreitigkeiten in den Wasser- und Bodenverbänden ordnen müssen, insbesondere für den Streit über das Beitrag[s]verhältnis der Mitglieder. Dabei wird auf die Eigenart der nur in engen Fachkreisen verständlichen Bodenkultur- und Wasserangelegenheiten Rücksicht genommen werden müssen.

Von dem Wasserverbandgesetze werden zwei Arten von Wasser- und Bodenverbänden getroffen werden, nämlich die große Masse der öffentlichrechtlichen Verbände und wenige privatrechtliche Körperschaften. Als letztere kommen wohl nur einige Erwerb- und Wirtschaftsgenossenschaften mit Bodenkultur- und Wasseraufgaben und in Württemberg die privatrechtlich gestalteten Wassergenossenschaften in Frage. Diese privatrechtlichen Verbände müssen, soweit es nötig ist, in öffentlichrechtliche Verbände umgewandelt werden können. Außerdem muß die Verordnung der Fachminister die Überleitung der öffentlichrechtlichen Verbände in das neue Verbandrecht ordnen.

Besonders dringlich im Hinblick auf den Vierjahresplan ist der Erlass neuer Vorschriften für die Gründung neuer Verbände. Die Hemmungen, die das heutige Recht in der Rücksicht auf den Eigennutz und die Rückständigkeit der einzelnen Beteiligten bildet, müssen schleunigst beseitigt werden.

Die Aufzählung der Verbandsaufgaben in den Nrn. 1 bis 10 des § 2 ist ziemlich erschöpfend⁵. Die Fälle, in denen nach Nr. 11 weitere Aufgaben zugelassen werden müssen, werden selten sein. Die

³ Entwürfe des Ausschusses für Bodenkulturrecht der ADR vom Sept. 1935 in: R 3001/10193.

⁴ KabVorl. § 1 lautete: „Um die Wasser- und Bodenverhältnisse als eine Grundlage der Selbstversorgung des deutschen Volkes zu verbessern und um Wasser- und Abwasserschaden von ihm abzuwenden, wird der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern das Recht der Wasser- und Bodenverbände, insbesondere ihre Selbstverwaltung, ihre Ordnungs- und Polizeigewalt, die Aufsicht und Polizei über sie, das Spruchverfahren und die Umgestaltung bestehender und die Gründung neuer Verbände durch Verordnung nach den Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates neu zu gestalten.“

⁵ KabVorl. § 2: „Wasser- und Bodenverbände sind die auf Reichs- oder Landesrecht oder Herkommen beruhenden Körperschaften, die folgende Aufgaben haben:

– 1.

Zulassung wird bei bestehenden Verbänden im allgemeinen durch den Wunsch des Vorstandes oder der Aufsichtsbehörde angeregt werden, bei der Gründung eines Verbandes durch den Vorschlag der Gründungsbehörde. Die ministerielle Zulassung soll noch nicht das Entstehen der Verbandaufgaben bewirken. Sie bedeutet nur, daß die Aufsicht- oder die Gründungsbehörde die vorgeschriebenen Maßnahmen treffen kann, um die zugelassene Aufgabe dem Verbands zu geben (voraussichtlich durch die Satzung).

Durch die Verordnung nach § 1 werden die entgegenstehenden Vorschriften außer Kraft gesetzt. Die Verordnung kann dies im einzelnen regeln. Außerdem enthält das bisherige Recht, besonders das Deich- und Sielrecht der Nordseeküste, Vorschriften, die über den Bereich des § 1 hinausgehen und daher in der Verordnung der Minister nicht behandelt werden. Diese Vorschriften gehen häufig über den Bereich des einzelnen Verbandes hinaus und können daher auch in der Satzung nicht wiedergegeben werden, zum Beispiel die sondergesetzliche Beitragspflicht von Wasser- und Bodenverbänden zu anderen Körperschaften und die Bestimmungen über das Verhältnis zwischen den Unterhaltern mehrerer rechtlich getrennter Deiche. Der § 3⁶ soll dem Reichsernährungsminister die Möglichkeit geben, solche Reste von im übrigen aufgehobenen Gesetzen neu zu formen⁷

Gewässer und ihre Ufer herzustellen, zu ändern, in ordnungsmäßigem Zustande zu halten, den Wasserabfluß zu regeln und Gewässer zu beseitigen,

– 2.

Schiffahrt- und Flößereianlagen, Stauanlagen, Schleusen, Siele und dergleichen, Wasserkraftanlagen und Wassersammelbecken herzustellen, zu ändern, in ordnungsmäßigem Zustande zu halten, zu betreiben, auszunutzen und zu beseitigen,

– 3.

Grundstücke zu entwässern, zu bewässern und vor Hochwasser und Sturmflut zu schützen,

– 4.

Abwässer abzuführen, zu verwerten, zu reinigen und unschädlich zu machen,

– 5.

Trink- und Brauchwasser zu beschaffen,

– 6.

den Boden im landwirtschaftlichen Kulturzustande zu verbessern und zu erhalten und die Kulturf Flächen zu bewirtschaften und zu nutzen,

– 7.

das Grundwasser zu bewirtschaften,

– 8.

Land aus Wasserflächen zu gewinnen,

– 9.

Beiträge zu wasserwirtschaftlichen, wasserbaulichen und bodenkulturellen und zu Abwassermaßnahmen aufzubringen,

– 10.

die vorstehenden Aufgaben zu fördern und zu überwachen,

– 11.

andere Aufgaben, wenn der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft sie im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern zuläßt.“

⁶ KabVorl. § 3: „Wenn die durch die Verordnung nach § 1 geänderten Gesetze oder anderen Vorschriften auch Vorschriften enthalten, die von dem Gesetze nicht berührt werden, kann der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern diese durch Verordnung an den neuen Rechtszustand angleichen und in neuer Fassung und Ordnung bekanntgeben.“

⁷ In einer Stellungnahme vom 23. 1. 1937 wünschte der RIM die Materie gesetzlich geregelt zu wissen und behielt sich seine Zustimmung zu einem Rahmengesetz „nur bei gleichzeitiger Festlegung der Einzelheiten“ vor. Aus denselben Gründen hielten am 25. 1. auch RAM und RFM das Gesetz noch nicht für verabschiedungsreif: der RAM wegen unabsehbarer Folgen für das Wohnungs- und Siedlungswesen, den Städtebau und die Baupolizei, der RFM wegen der unklaren Tragweite für die Reichsfinanzen; R 43 II/226a, Bl. 18–22. Das Gesetz wurde deshalb von der TO der Kabinettsitzung abgesetzt (s. Anhang, FV 33*), vom REM jedoch am selben Tag zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren wieder eingebracht, und zwar mit Hinweis auf die mündl. Zustimmung der beteiligten Reichsminister und seine Dringlichkeit „wegen des Vierjahresplanes“; ebd. Bl. 24–28. Widerspruch wurde nicht erhoben, am 8. 2. stellte der StSRK die Annahme im Umlaufweg fest und am 10. 2. 1937 fertigte Hitler das *WasserverbandG* aus (RGBl. I S. 188); s. FV 87*; R 2/19095; R 22/2268, Bl. 180–183. Druck mit Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERT III b 59, S. 1–10.

Die umfangreiche *Erste VO über Wasser- und Bodenverbände (WasserverbandO)* erging am 3. 9. 1937 (RGBl. I S. 933) und wurde von REM Darré auf dem Reichsparteitag verkündet; Vorbereitung s. R 22/2268, Bl. 187 ff. Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERT III b 59, S. 17–64. Ein am 5. 5. 1937 vorgelegter VO-Entw. über die Wasser- und Meliorationsverwaltung wurde nach einer Besprechung am 4. 8. aufgegeben; s. R 2/19096. Im Nov. 1937 trat der RIM mit dem Anspruch auf Federführung im Wasserrecht hervor: Dok. Nrr. 174 und 205.

Zitierhinweis

Nr. 19 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandgesetz). 23. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d019>